

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3081/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาง ตุ่ม แซ่โคว์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 68, มาตรา 69, มาตรา 297

จำเลยกับผู้เสียหายมีสาเหตุทะเลาะกันมาบ่อยครั้งแต่ก็ยังไม่เคยถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันรุนแรง การที่ผู้เสียหายเดินถือเก้าอี้ที่ไม่ใหญ่โตหรือมีน้ำหนักที่จะทำอันตรายร้ายแรงเข้าหาจำเลยแล้ว จำเลยตอบโต้ด้วยการใช้มีดฟันผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายสาหัสเช่นนี้ จึงเป็นการป้องกันเกินสมควรแก่เหตุ

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มีดเป็นอาวุธฟันทำร้ายร่างกายนางวาณีรอดรับบุญ ผู้เสียหาย ถูกที่บริเวณแขนซ้ายด้านใน เป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับอันตรายสาหัสขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 และริบอาวุธมีดของกลาง

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 297 ประกอบมาตรา 68, 69 จำคุก 3 ปี ลดโทษหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี ให้รอการลงโทษจำคุกไว้มีกำหนด 2 ปี และให้จำเลย

รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติทุกระยะ 2 เดือน มีกำหนด 1 ปี รับผิดชอบคดีของกลาง

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า การกระทำของจำเลยเป็นการป้องกันโดยชอบด้วยกฎหมาย พินาศกลับ ให้อยู่

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า นางวาณีผู้เสียหายและนางสาวจันทิมาอดรับบุญ บุตรสาวของผู้เสียหายพยานโจทก์เบิกความได้เชื่อมกับทางนำสืบของจำเลยที่ว่าผู้เสียหายคว่ำแก้อี้เข้ามาตีจำเลยขณะที่จำเลยกำลังหันผัดอยู่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยใช้มีดฟันทำร้ายผู้เสียหายขณะที่ผู้เสียหายถือแก้อี้ไว้ในมือข้างขวาจะตีทำร้ายจำเลย เห็นว่า การที่ผู้เสียหายถือแก้อี้ในมือได้ด้วยมือข้างขวาข้างเดียว แสดงว่าเป็นแก้อี้ที่ไม่ใหญ่โตหรือมีน้ำหนักที่จะทำอันตรายร้ายแรงให้แก่จำเลยได้ จำเลยกับผู้เสียหายมีสาเหตุทะเลาะกันมาบ่อยครั้งแต่ก็ยังไม่เคยถึงขั้นทำร้ายร่างกายกันรุนแรง การที่ผู้เสียหายเดินถือแก้อี้ที่ไม่ใหญ่โตหรือมีน้ำหนักที่จะทำอันตรายร้ายแรงเข้าหาจำเลยแล้ว จำเลยตอบโต้ด้วยการใช้มีดฟันผู้เสียหายจนได้รับบาดเจ็บเป็นอันตรายสาหัสเช่นนี้ จึงเป็นการกระทำที่เกินสมควรแก่เหตุ

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

(ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์-จอนทร์พย์ เทียงธรรม-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ